

**Nr. 199 Entwurf und allgemeine Begründung eines Gesetzes über den Reichsbürgerbrief. 10.
Dezember 1936**

R 1501/5508, S. 229–261 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Streng vertraulich

ENTWURF zu einem
Gesetz über den Reichsbürgerbrief

Zur Ausführung des § 2 Abs. 2 des Reichsbürgergesetzes² hat die Reichsregierung das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird.

Erster Abschnitt
Voraussetzungen der Verleihung

§ 1

(1) Der Reichsbürgerbrief wird den ehrbaren männlichen Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes verliehen, die das 25. Lebensjahr vollendet haben und

– a)

durch die Schule der Hitlerjugend gegangen sind,

– b)

Reichsarbeitsdienst und aktiven Wehrdienst geleistet haben und

– c)

auch sonst durch ihr Verhalten in Leben und Beruf bewiesen haben, daß sie gewillt und geeignet sind, in Treue dem Deutschen Volk und Reich zu dienen.

(2) Wird ein männlicher Staatsangehöriger deutschen oder artverwandten Blutes zur vollen oder teilweisen Erfüllung der Reichsarbeitsdienst- und Wehrpflicht nicht herangezogen, ohne daß er sich dieser Pflicht vorsätzlich entzogen hat, so kann ihm der Reichsbürgerbrief dann verliehen werden, wenn er den Ausfall seiner Leistungen in Reichsarbeitsdienst und Wehrmacht durch gemeinnützige Arbeit auf anderem Gebiet wettgemacht hat.

§ 2

¹ Vom RIM sämtl. Reichsministern zugeleitet unter Verweis auf die erfolgte Zustimmung des StdF und m. d. B. um Einverständniserklärung bis 9. 1. 1937, um die rechtzeitige Einbringung der KabVorl. und ihre Verabschiedung in der Kabinettsitzung vom 26. 1. zu ermöglichen; R 1501/5508, S. 225–228. Im Begleitschreiben war angekündigt, die Entwürfe einer DVO sowie einer Verwaltungsanweisung würden demnächst nachgereicht werden; diese s. ebd. S. 277–337. GesEntw. auch in: R 22/41, S. 3–25. – Den Referentenentw. des „Gesetzes über den Reichsbürgerbrief“ vom 14. 1. 1936 (Dok. Nr. 9 Anm. 1) hatte die Abt. I des RIM überarbeitet (R 1501/5508, S. 63–163) und die revid. Fassung vom 14. 4. mit Begründung am 9. 6. über StS Pfundtner RIM Frick vorgelegt (ebd. S. 165–205). Weitere kleinere Revisionen wurden noch aufgr. einer Besprechung mit MD Sommer/StdF vorgenommen und dem Braunen Haus am 7. 9. 1936 vorab übermittelt (ebd. S. 207–224). Vgl. APK II 3, Reg. Nr. 30863.

² Vom 15. 9. 1935 (RGBl. I S. 1146). § 2 lautete: „(1) Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, daß er gewillt und geeignet ist, in Treue dem Deutschen Volk und Reich zu dienen.

(2) Das Reichsbürgerrecht wird durch Verleihung des Reichsbürgerbriefes erworben.

(3) Der Reichsbürger ist der alleinige Träger der vollen politischen Rechte nach Maßgabe der Gesetze.“

(1) Der Reichsbürgerbrief wird den ehrbaren weiblichen Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes verliehen, die das 25. Lebensjahr vollendet haben und

– a)

durch die Schule der Hitlerjugend gegangen sind,

– b)

Reichsarbeitsdienst geleistet haben und

– c)

auch sonst durch ihr Verhalten in Leben und Beruf bewiesen haben, daß sie gewillt und geeignet sind, in Treue dem Deutschen Volk und Reich zu dienen.

(2) Wird eine weibliche Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes zur vollen oder teilweisen Erfüllung der Reichsarbeitsdienstpflicht nicht herangezogen, ohne daß sie sich dieser Pflicht vorsätzlich entzogen hat, so kann ihr der Reichsbürgerbrief dann verliehen werden, wenn sie den Ausfall ihrer Leistungen im Reichsarbeitsdienst durch gemeinnützige Arbeit auf anderem Gebiet wettgemacht hat.

§ 3

Für Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, die nur im Auslande einen Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt haben und die aus zwingenden Gründen den unverschuldeten Ausfall ihrer Leistungen in der Hitlerjugend, im Reichsarbeitsdienst oder in der Wehrmacht durch gemeinnützige Arbeit auf anderem Gebiet nicht haben wettmachen können, kann der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers Ausnahmen bewilligen.

§ 4

Mitgliedern der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei wird der Reichsbürgerbrief erteilt, wenn sie das 25. Lebensjahr vollendet haben.

§ 5

(1) Die Vorschriften der §§ 1–3 gelten auch für Mischlinge.

(2) Mischling ist, wer von einem oder zwei vollfremdblütigen Großelternteilen abstammt, soweit er nicht nach § 5 Abs. 2 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz³ als Jude gilt.

(3) Bei Mischlingen, die von zwei volljüdischen Großelternteilen abstammen, entscheidet auf Antrag der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers nach Prüfung im Einzelfalle, ob ihnen der Reichsbürgerbrief zu verleihen ist. Die Verleihung ist nur dann zulässig, wenn aus dem persönlichen Verhalten des Mischlings einwandfrei hervorgeht, daß er sich stets in seiner ganzen Lebensführung zum Deutschen Volk bekannt hat.

Zweiter Abschnitt Versagung und Verlust

§ 6

Der Reichsbürgerbrief muß versagt werden

– a)

Staatsangehörigen, gegen die durch Urteil eines deutschen Gerichts rechtskräftig erkannt ist auf

– 1.

Todesstrafe,

³ Vom 14. 11. 1935 (RGBl. I S. 1333). Wortlaut von § 5 (2) s. ARH II/2, Nr. 260 Anm. 20.

- 2.
Zuchthausstrafe,
- 3.
Gefängnisstrafe, wenn die Verurteilung wegen Dienstflucht aus dem Reichsarbeitsdienst oder wegen Fahnenflucht erfolgt ist,
- 4.
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte,
- 5.
Verlust der Wehrwürdigkeit,
- 6.
Maßregeln der Sicherung und Besserung nach § 42 a des RStGB⁴,
- b)
Staatsangehörigen, die aus der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei rechtskräftig ausgestoßen worden sind,
- c)
Staatsangehörigen, die
 - 1.
geisteskrank sind,
 - 2.
entmündigt sind oder wegen geistigen Gebrechens unter Pflegschaft stehen.

§7

Der Reichsbürgerbrief soll versagt werden

- a)
Staatsangehörigen, gegen die durch Urteil eines deutschen Gerichts rechtskräftig erkannt ist auf
 - 1.
Gefängnisstrafe von mindestens 1 Jahr, wenn die Verurteilung wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat erfolgt ist und zwar wegen politischen, rassischen oder wirtschaftlichen Volksverrats oder wegen einer sonstigen strafbaren Handlung, bei deren Begehung der Täter eine ehrlose oder besonders rohe Gesinnung gezeigt hat,
 - 2.
Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter oder der Fähigkeit, als Zeuge oder Sachverständiger eidlich vernommen zu werden,
- b)

⁴ § 42 a war durch das *Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung* vom 24. 11. 1933 (RGBl. I S. 995) in das StGB eingefügt worden; vgl. ARH I/2, Nr. 244 P. 10. Er lautete: „Maßregeln der Sicherung und Besserung sind:

- 1.
die Unterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt,
- 2.
die Unterbringung in einer Trinkerheilstätte oder einer Entziehungsanstalt,
- 3.
die Unterbringung in einem Arbeitshaus,
- 4.
die Sicherungsverwahrung,
- 5.
die Entmündigung gefährlicher Sittlichkeitsverbrecher,
- 6.
die Untersagung der Berufsausübung,
- 7.
die Reichsverweisung.“

Staatsangehörigen, gegen die durch Urteil eines nach reichsgesetzlicher Vorschrift gebildeten Ehrengerichts wegen vorsätzlichen Verstoßes gegen die ständische, berufliche oder soziale Ehre auf Verlust ihrer bisherigen Standes- oder Berufsstellung rechtskräftig erkannt ist,

– c)

Staatsangehörigen, die aus anderen Gründen der Verleihung unwürdig sind.

§8

In den Fällen des § 6 Buchstabe a und b ist die Verleihung des Reichsbürgerbriefes für immer ausgeschlossen.

§9

(1) Ist der Reichsbürgerbrief aus einem der in § 6 Buchstabe c oder § 7 aufgeführten Gründen versagt worden, so ist seine Verleihung für die Dauer von 10 Jahren ausgeschlossen.

(2) Wird nach Ablauf der 10jährigen Frist der Reichsbürgerbrief abermals versagt, so ist seine Verleihung für immer ausgeschlossen.

(3) Eine Entscheidung darüber, ob nach Fristablauf der Reichsbürgerbrief verliehen wird, erfolgt nur auf Antrag.

§ 10

Der Reichsbürgerbrief wird kraftlos und ist einzuziehen, wenn

– a)

der Inhaber die deutsche Staatsangehörigkeit verliert oder

– b)

bei dem Inhaber ein Versagungsgrund nach § 6 Buchstabe a oder b eintritt oder

– c)

der Inhaber von zwei volljüdischen Großelternteilen abstammt und nach Verleihung des Reichsbürgerbriefes in die jüdische Religionsgemeinschaft aufgenommen wird oder sich mit einem Juden verheiratet (§ 5 Abs. 2 Buchst. a oder b der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz).

§ 11

(1) Der Reichsbürgerbrief soll für kraftlos erklärt und eingezogen werden, wenn bei dem Inhaber ein Versagungsgrund nach § 6 Buchstabe c oder § 7 eintritt.

(2) Ist der Reichsbürger Mitglied der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, so darf der Reichsbürgerbrief erst für kraftlos erklärt und eingezogen werden, nachdem der Inhaber aus der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ausgeschieden ist.

§ 12

Die Bestimmungen der §§ 10 und 11 finden auch Anwendung, wenn bei Verleihung des Reichsbürgerbriefes das Vorliegen eines Ausschließungsgrundes (§ 10 Buchstabe a und c) oder Versagungsgrundes (§§ 6 und 7) unberücksichtigt geblieben ist.

Dritter Abschnitt

Sonderbestimmungen für vorläufige Reichsbürger und Mischlinge.

§ 13

(1) Staatsangehörige, die vorläufige Reichsbürger sind, erwerben mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes das endgültige Reichsbürgerrecht, soweit sich nicht aus Abs. 2 und 3 etwas anderes ergibt. Gleichzeitig erlischt das vorläufige Reichsbürgerrecht.

(2) Ist beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei einem Staatsangehörigen, der vorläufiger Reichsbürger ist, ein Tatbestand erfüllt, bei dessen Vorliegen der Reichsbürgerbrief nach § 6 versagt werden muß, so verliert er das vorläufige Reichsbürgerrecht, ohne das endgültige zu erwerben.

(3) Mischlinge, die von zwei volljüdischen Großeltern abstammen, verlieren mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes das vorläufige Reichsbürgerrecht. Das endgültige Reichsbürgerrecht kann ihnen auf Antrag verliehen werden. Der Antrag kann nur innerhalb einer Ausschlußfrist von drei Monaten, vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an gerechnet, gestellt werden. Die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 finden Anwendung.

§ 14

Die Staatsangehörigen nichtjüdischen Mischlinge, die am Tage des Inkrafttretens des Reichsbürgergesetzes (30. September 1935) das Reichstagswahlrecht besessen haben, erwerben mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes das endgültige Reichsbürgerrecht, soweit nicht in ihrer Person ein Tatbestand erfüllt ist, bei dessen Vorliegen der Reichsbürgerbrief nach § 6 versagt werden müßte.

§ 15

(1) Staatsangehörigen, die das endgültige Reichsbürgerrecht gemäß den §§ 13, 14 erworben haben, kann es entzogen werden, falls bei ihnen zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes ein Tatbestand nach § 7 erfüllt war. Die Vorschrift des § 11 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Im übrigen regelt sich nach Inkrafttreten dieses Gesetzes der Verlust des Reichsbürgerrechts entsprechend den Vorschriften der §§ 10 bis 12.

§ 16

Der Reichsminister des Innern bestimmt, bis zu welchem Zeitpunkt den in §§ 13 und 14 genannten Personen der Reichsbürgerbrief auszuhändigen ist.

Vierter Abschnitt

Sonderbestimmungen für Personen, die nachträglich die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben

§ 17

Erwirbt ein Ausländer deutschen oder artverwandten Blutes nach dem Inkrafttreten des Reichsbürgergesetzes die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung, so kann ihm der Reichsbürgerbrief verliehen werden,

– a)

wenn er das 25. Lebensjahr vollendet hat,

– b)

wenn er durch sein gesamtes bisheriges Verhalten in Leben und Beruf bewiesen hat, daß er gewillt und geeignet ist, in Treue dem Deutschen Volk und Reich zu dienen,

– c)

wenn seit der Einbürgerung 3 Jahre verstrichen sind,

– d)

wenn er sich seit seiner Einbürgerung nach Kräften bemüht hat, den in §§ 1 oder 2 aufgeführten Bedingungen für die Verleihung des Reichsbürgerbriefes zu genügen und

– e)

wenn kein Versagungsgrund nach §§ 6 und 7 vorliegt.

§ 18

(1) Die Bestimmungen des § 17 gelten entsprechend

– a)

für eine Ausländerin deutschen oder artverwandten Blutes, welche die deutsche Staatsangehörigkeit durch Eheschließung,

– b)

für einen Ausländer deutschen oder artverwandten Blutes, der die deutsche Staatsangehörigkeit durch Legitimation erworben hat.

(2) Ist die Ehe mit einem Reichsbürger geschlossen oder die Legitimation durch einen Reichsbürger vorgenommen worden, so kann der Reichsbürgerbrief bereits nach 1 Jahr verliehen werden.

§ 19

Liegen besondere Gründe vor, so kann der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers die in den §§ 17 und 18 festgesetzten Fristen verkürzen oder von ihnen absehen; hatte der Ausländer spätestens am Tage des Inkrafttretens des Reichsbürgergesetzes (30. September 1935) das 20. Lebensjahr bereits vollendet, so kann auch von dem Erfordernis der Vollendung des 25. Lebensjahres abgesehen werden.

Fünfter Abschnitt Schlußbestimmungen.

§ 20

Der Reichsminister des Innern erläßt im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers die zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

§ 21

Dieses Gesetz tritt am 30. Januar 1937 in Kraft.

Berlin, den ...

Der Führer und Reichskanzler
Der Reichsminister des Innern
Der Stellvertreter des Führers

Streng vertraulich

BEGRÜNDUNG

I. Notwendigkeit der Regelung.

Nach §§ 1 und 2 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz gelten „bis zum Erlaß weiterer Vorschriften über den Reichsbürgerbrief“ vorläufig als Reichsbürger *alle* Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes und alle jüdischen Mischlinge, die beim Inkrafttreten des Reichsbürgergesetzes das Reichstagswahlrecht besessen haben. Diese Lösung, die ohne Nachprüfung im Einzelfall die große Masse des deutschen Volkes zu vorläufigen Reichsbürgern machte, war seiner-

zeit geboten, weil die Durchprüfung der Volksgenossen darauf, ob bei ihnen die Voraussetzungen für den Erwerb des Reichsbürgergesetzes vorliegen, naturgemäß eine erhebliche Zeit in Anspruch nehmen muß und es nicht angängig erschien, die Ausübung politischer Rechte auf so lange Zeit hinaus praktisch unmöglich zu machen. Aus zwei Gründen ist es nunmehr dringlich, die bisherige vorläufige Regelung in eine endgültige zu überführen.

Nach § 1 Abs. 2 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz kann der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers das vorläufige Reichsbürgerrecht entziehen. Nach dieser Bestimmung kommt also nur immer eine Entziehung des vorläufigen Reichsbürgerrechts im *Einzelfalle* in Frage, generelle Verlustgründe oder ein Verlust des vorläufigen Reichsbürgerrechts kraft Gesetzes sind nicht vorgesehen. Das hat zur Folge, daß Staatsangehörige weiterhin vorläufige Reichsbürger bleiben, die nach Inkrafttreten des Reichsbürgergesetzes z. B. zu Zuchthaus oder zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt oder für wehrunwürdig erklärt worden sind oder die sonst ein Verhalten gezeigt haben, das sie nach allgemeiner Anschauung ohne weiteres als ungeeignet für die herausgehobene Stellung eines Volksgenossen innerhalb der Volksgemeinschaft erscheinen läßt. Ein längeres Andauern eines solchen Zustandes muß zwangsläufig dazu führen, den Wert einer Einrichtung zu mindern, die mit nationalsozialistischer Staatsauffassung untrennbar verbunden ist. Es wäre natürlich denkbar, in Ausführung von § 1 Abs. 2 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz eine Entziehung des vorläufigen Reichsbürgerrechts bei gewissen Tatbeständen allgemein auszusprechen. Gerade aber auf dem Gebiete des Reichsbürgerrechts erscheint es nicht erwünscht, nur mit Teillösungen des Problems zu arbeiten.

Zum anderen ist zu bedenken, daß nach dem Ergebnis der Reichstagswahl⁵ mit einem Bestand von rund 45 Millionen vorläufiger Reichsbürger gerechnet werden muß. Setzt man, wie im Entwurf vorgesehen, die Altersgrenze für den Erwerb des endgültigen Reichsbürgerrechts auf 25 Jahre fest, so werden die ersten deutschen Staatsangehörigen, die wegen jugendlichen Alters nicht mehr vorläufige Reichsbürger geworden sind, am 1. Oktober 1940 reichsbürgerfähig. Wird der vorliegende Gesetzentwurf noch vor dem 1. April 1937 verabschiedet, so steht für die Durchprüfung der vorhandenen vorläufigen Reichsbürger ein Zeitraum von 3½ Jahren zur Verfügung. Würde man die Verleihung des Reichsbürgerbriefes der höheren Verwaltungsbehörde übertragen – wie es für die heranwachsenden Reichsbürger vorgesehen ist –, so ergibt sich bei einem Bestand von rund 70 höheren Verwaltungsbehörden in Deutschland unter Zugrundelegung von 300 Arbeitstagen, daß im Verlaufe der nächsten 3½ Jahre jede höhere Verwaltungsbehörde *täglich* über 600 Fälle zu behandeln haben würde, – eine Zahl, die schon jetzt klar erkennen läßt, daß diese zusätzliche Arbeit von der höheren Verwaltungsbehörde tatsächlich nicht mehr bewältigt werden kann. Selbst wenn man daher bei der Durchprüfung der vorläufigen Reichsbürger auf ihre Eignung zum endgültigen Reichsbürger in weitestem Maße die untere Verwaltungsbehörde heranzieht und außerdem noch das Verfahren nach Möglichkeit vereinfacht, muß doch jedes weitere Hinausschieben einer endgültigen Regelung ein Zusammendrängen der Arbeit auf einen noch kürzeren Zeitraum zwangsläufig zur Folge haben, wodurch schließlich die tatsächliche Durchführung der Maßnahme überhaupt in Frage gestellt werden würde.

Von einer Aushändigung des Reichsbürgerbriefes an die vorläufigen Reichsbürger abzusehen, geht nicht an, da eine dauernde Teilung der Volksgemeinschaft in vorläufige und endgültige Reichsbürger nicht möglich erscheint, insbesondere wenn man erwägt, daß dann gerade diejenigen Männer und Frauen, die das Dritte Reich erkämpft haben, die wertvollste Urkunde, die eben dieses Dritte Reich zu vergeben hat⁶, nicht erhalten würden.

II. Grundsätze der Regelung.

⁵ Vom 29. März 1936; vgl. Dok. Nrr. 39 Anm. 7, 60 Anm. 15.

⁶ Zum ideolog. Stellenwert des „Reichsbürgerbriefes“ vgl. die in ARH II/1, Nr. 140 Anm. 4 zit. Äußerung Fricks.

Ist nach den vorstehenden Ausführungen die Beseitigung des Zwischenzustandes des vorläufigen Reichsbürgerrechts dringend geboten, so ist andererseits klar, daß eine solche Regelung nur im Zusammenhang mit den Vorschriften über den zukünftigen Erwerb des endgültigen Reichsbürgerrechts getroffen werden kann, da die Anforderungen, die bei der Durchprüfung der vorläufigen Reichsbürger auf ihre Eignung zum Vollgenossen [sic] zugrunde zu legen sind, grundsätzlich keine anderen sein können, wie sie in Zukunft gestellt werden müssen, wenn auch angesichts der besonders großen Zahl der in Frage kommenden Personen in der praktischen Durchführung die individuelle Prüfung hinter mehr schematischen Maßstäben wird zurücktreten müssen.

Die Hauptfrage, die vor Inangriffnahme einer endgültigen Regelung des Reichsbürgerrechts geklärt werden muß, ist die, ob der Erwerb des Reichsbürgerrechts auf einen kleinen Teil bewährter Volksgenossen, etwa die Mitglieder der NSDAP, beschränkt werden soll oder ob die große Masse der Volksgenossen das Reichsbürgerrecht erwerben und nur der kleine Teil, der sich durch sein Verhalten des Erwerbs nicht würdig gezeigt hat, ausgeschlossen werden soll. Weist schon die Regelung für das vorläufige Reichsbürgerrecht darauf hin, daß der zweite Weg gegangen werden soll, so ergibt sich aus dem Begriff der Reichsbürgerschaft, d. h. der Gesamtheit der Reichsbürger als der politisch geformten Volksgemeinschaft, daß der größere Teil der Volksgenossen gliedschaftlich erfaßt und eingeordnet werden und somit in der Lage sein soll, im politischen, geistigen und kulturellen Leben der Gemeinschaft bestimmend mitzuwirken. Auch nur dann ist bei einer Abstimmung⁷ die notwendige Feststellung möglich, ob der Wille von Führung und Volk übereinstimmen.

Entsprechend dem in § 2 des Reichsbürgergesetzes ausgesprochenen Grundsatz wird das endgültige Reichsbürgerrecht nur erwerben können, wer gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Der *Wille*, in Treue dem Deutschen Volke und Reich zu dienen, die subjektive Voraussetzung für den Erwerb des Reichsbürgerrechts, wird bei allen ehrbaren Deutschen bis zum Beweise des Gegenteils als vorliegend angenommen werden können. Die *Eignung* zum Dienst für Volk und Reich, die objektive Voraussetzung zum Erwerb des Reichsbürgerrechts, wird ihrerseits an Tatbestände geknüpft werden müssen, die wie Jugendschulung des nationalsozialistischen Staates, Ehrendienst am Volk (Arbeitsdienst, aktiver Wehrdienst) und Bewährung im Dienste des Staates, der Partei oder im Beruf grundsätzlich allen Volksgenossen offen stehen. Daß auch nach Erfüllung der Regeltatbestände weiter in eine individuelle Prüfung jedes einzelnen Volksgenossen eingetreten werden muß, ergibt sich ohne weiteres aus der Bedeutung, die dem Reichsbürgerbrief in Zukunft für die Gemeinschaft sowohl wie für den Einzelnen zukommt.

Eine weitere Frage ist, an welches Alter die Verleihung des Reichsbürgerbriefes geknüpft werden soll. Unter der Herrschaft des bisherigen Rechts fielen der Zeitpunkt der politischen Mündigkeit und der des Erwerbs der vollen Geschäftsfähigkeit im Rechtsverkehr auseinander⁸. Es bedarf keiner besonderen Ausführungen darüber, daß es in Zukunft unmöglich sein muß, daß die Gemeinschaft den Volksgenossen durch Verleihung des Reichsbürgerbriefes als Vollgenossen mit allen politischen Rechten aufnimmt, während er auf der andern Seite innerhalb der gleichen Gemeinschaft im Rechtsverkehr noch nicht die Befugnis hätte, seine eigenen Dinge selbst zu ordnen und unter eigener Verantwortung zu handeln. Die überkommene, hauptsächlich parteipolitisch bestimmte Festsetzung der politischen Mündigkeit muß einer wesensmäßigen Regelung Platz machen, die andererseits aber nicht notwendig dazu führt, den Zeitpunkt der politischen Mündigkeit mit dem der vollen Geschäftsfähigkeit zusammenfallen zu lassen. Ganz abgesehen davon, daß die zur Zeit gültige Altersgrenze für den Erwerb der vollen Geschäftsfähigkeit an sich schon problematisch ist, muß beachtet werden, daß die Eignung zum Reichsbürger tatsächlich nur durch Erfüllung der Gemein-

⁷ In der Vorlage: „Abstammung“.

⁸ Zur Ausübung des Wahlrechts war gemäß § 2 (1) der VO über Reichswahlen und -abstimmungen (ReichsstimmO) vom 14. 3. 1924 (RGBl. I S. 173) jeder Reichsangehörige ab dem vollendeten 20. Lebensjahr berechtigt; analog so auch § 1 des Gesetzes über das Reichstagswahlrecht vom 7. 3. 1936 (RGBl. I S. 133) für „vorläufige Reichsbürger“. Die volle Geschäftsfähigkeit im Rechtsverkehr (Volljährigkeit) nach § 2 BGB begann aber erst mit Vollendung des 21. Lebensjahres.

schaftspflichten erwiesen werden kann. Zur Erbringung dieses Beweises bedarf es nach der Natur der Sache einer geräumigen Frist. Daher ist in dem Entwurf die Altersgrenze auf das 25. Lebensjahr festgesetzt, wie dies auch § 19 DGO für das Gemeindebürgerrecht vorsieht.

Wird auch der Reichsbürgerbrief nicht wahllos mit Erreichung einer bestimmten Altersgrenze, sondern erst nach genauester Prüfung im Einzelfalle verliehen, so muß doch Vorsorge getroffen werden, daß das Reichsbürgerrecht wieder entzogen werden kann, wenn später Umstände eintreten, die die Ungeeignetheit zum Vollgenossen innerhalb der Gemeinschaft dartun. Darüber hinaus noch ein Ruhen des Reichsbürgerrechts vorzusehen, etwa nach dem Vorbilde des Ruhens des Wahlrechts bei den Soldaten, erscheint nicht geboten.

Es kann nicht Aufgabe dieses Gesetzes sein, den *Inhalt* des Reichsbürgerrechts über die bisherige Regelung hinaus näher festzulegen. Wir sind in den Zeiten des Umbruchs und des Neuaufbaus; endgültige Formung und inhaltliche Ausgestaltung des höchsten Rechtes des deutschen Menschen müssen noch der Zukunft überlassen bleiben.

Das *Verfahren* der Verleihung des Reichsbürgerbriefes wird in den Durchführungsbestimmungen geregelt werden. Es ist vorgesehen, mit der Verleihung des Reichsbürgerbriefes an die heranwachsende Jugend die höhere Verwaltungsbehörde zu beauftragen. Die Verleihung durch das Ministerium selbst bearbeiten zu lassen, verbietet sich durch den Umfang der alljährlich zu behandelnden Fälle, wie folgende Zahlen der Stärke der Geburtsjahrgänge (ohne Saarland) nach der Volkszählung von 1933 ergeben:

1915	927 000,	1916	697 000,	1917	623 000,
1918	650 000,	1919	964 000,	1920	1 274 000.

Auch muß angesichts der einschneidenden Bedeutung, die einem Versagen des Reichsbürgerbriefes zukommt, die Möglichkeit gegeben sein, in einer weiteren Instanz auf Beschwerde hin die getroffene Entscheidung zu überprüfen. Die Verleihung des Reichsbürgerbriefes an die heranwachsende Jugend den unteren Verwaltungsbehörden zu übertragen, dürfte der Bedeutung des Reichsbürgerbriefes als der wertvollsten Urkunde, die die Gemeinschaft zu vergeben hat und die ein Deutscher in seinem Leben erwerben kann, nicht entsprechen.

Wenigstens gestreift seien auch die Kosten der Durchführung dieses Gesetzentwurfes. Die Kosten eines Reichsbürgerbriefes lassen sich ohne endgültige Entscheidung über seine Gestaltung nicht angeben. Rechnet man mit Rücksicht auf die Massenherstellung selbst bei hochwertiger künstlerischer Ausstattung eines solchen Blattes mit 0,25 bis 0,50 RM je Stück, so würden die bloßen Herstellungskosten des Reichsbürgerbriefes sich im Laufe der nächsten 3½ Jahre auf rund 10 bis 20 Millionen RM belaufen. Hinzu treten die sächlichen Kosten für Versand und sonstigen Bürobedarf. Der Mehraufwand an persönlichen Kosten für die Bewältigung der neuen Arbeit läßt sich mit einiger Sicherheit auch nicht annähernd schätzen. Ob es möglich ist, die Kosten etwa durch Erhebung einer Verwaltungsgebühr zu senken, müßte geprüft werden. Es erübrigt sich aber, auf die Kostenfrage näher einzugehen, da die Durchführung eines Grundgesetzes des Dritten Reiches natürlich nicht an der finanziellen Seite scheitern kann.

[...]⁹

⁹ Folgt: „III Einzelheiten der Regelung“. – Zur detaillierten Kritik des Entwurfs durch das RJuM s. Dok. Nr. 211.

Zitierhinweis

Nr. 199 Entwurf und allgemeine Begründung eines Gesetzes über den Reichsbürgerbrief. 10. Dezember 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d199>